



PUTUSAN
Nomor 1071 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **H. HERMANSYAH**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya IRWANSYAH, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. **WIDODO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. **HJ. ROLLAH/WAHID**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
4. **ABD. SOMAD**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
5. **HILMAN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
6. **JAMA BIN JANANI**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya SITI JULAEHA, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
7. **BAMBANG**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
8. **ENCAP SAPRUDIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Halaman 1 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



9. **H. ASMAWI BUCHORI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
10. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
11. **DWI UTARI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
12. **H. SUNTORO**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya SATRIO YOGISWARA, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
13. **YUNUS**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya YULIANAH, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
14. **SUGENG PRAYOGO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
15. **M. SUPRIADI**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya EIM SUHEIMI, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
16. **SETIAWAN WIDOYOKO**, yang diteruskan oleh MAYASARI, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
17. **DIDI EFENDI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



18. **ILYAS TOPIK**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
19. **KASMURI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
20. **RIMIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
21. **SABENI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
22. **H. ROKIB**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya RAMA, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
23. **HJ. SAROH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
24. **TAMRAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
25. **H. SURYA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
26. **JAMIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
27. **MAHMUDIN**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya SUKAESIH, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



28. **TATANG**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya PURWADI, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
29. **RIWANTO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
30. **MARJAYA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
31. **SAFRUDIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
32. **IIS SUKAESIH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
33. **ABD. RAHMAN DODO**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya SAAMAN, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
34. **JURIAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
35. **TASNAH/ABDUL SALAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
36. **SITI MASITOH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
37. **BUDIYONO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



38. **ARIANTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
39. **SLAMET**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
40. **ANDAN SALI BONANG**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
41. **JAYNUDIN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
42. **FRANSISKA MERRY CHRISTINE**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
43. **H. M. TOHIR/REZA BALDEWI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhanto Prabowo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law office* Yudhanto Prabowo & Partners, beralamat di Cipinang Indah, Jalan Kasuari Blok GG, Nomor 2, Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat 2, 3, 4, 26, 51, 52, 57, 69, 72, 73, 75, 82, 90, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 110, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 126, 128, 130, 133, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 156;

II. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ir. Jarot Widyoko, Sp.1. sebagai Direktur

Halaman 5 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Jenderal Sumber Daya Air, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021; Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat 158;

III. JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil, RT 003, RW 010, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & Partners, beralamat di Wolter Monginsidi – Tendean, Nomor 123B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat I;

L a w a n:

- 1. H. ASEP ACHMAD HIDAYAT bin H. AAN WIHARYA**, bertempat tinggal di Jalan Leuwigajah, Nomor 97, RT 005, RW 014, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- 2. H. DEDI JUNAEDI bin H. AAN WIHARYA**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Babakan Kidul, Nomor 97, RT 005, RW 014, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- 3. H. DEDE KARSA bin H. AAN WIHARYA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Kidul, Nomor 61 RT 005, RW 014, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



4. **Hj. IMAS KARTIKA SARI binti H. AAN WIHARYA**, bertempat tinggal di Kampung Cimuncang, Nomor 52, RT 005, RW 014, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
5. **NANA SUMARNA bin H. AAN WIHARYA**, bertempat tinggal di Kampung Cimuncang, RT 005, RW 014, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
6. **TATANG HIDAYAT bin H. AAN WIHARYA**, bertempat tinggal di Kampung Bantar Honje, RT 001, RW 008, Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n:

1. **BAHRUDIN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. **MOHAMAD/SATORI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. **HODIJAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
4. **M. YUSUF/TATI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
5. **ABD. ROJAK**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
6. **DIMROH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 7 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



7. **SURYANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
8. **ROHAYAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
9. **PANDU**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
10. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
11. **MUHAMAD YUSUF**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
12. **UDIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
13. **H. WAHID**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
14. **RUMIN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
15. **H. SUKARMAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
16. **NINA ANDRIYANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 8 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



17. **NEMI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
18. **BAWANIH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
19. **SAMSURI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
20. **MASHUD**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
21. **M. AMIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
22. **MUHI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
23. **JAYADI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
24. **UMAR JAYA/ANAR**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
25. **SUGENG SUPARTOYO**, bertempat tinggal di RT 002 – RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
26. **SALEH/H.RIDWAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;

Halaman 9 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



27. **SUHAENDI/ACANG**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
28. **AGUS SARIPUDIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
29. **TASRIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
30. **SAALIH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
31. **MAMAN SUTISNA**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
32. **KIRMAN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
33. **MUID**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
34. **IMAS**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
35. **ROSIDAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
36. **H. AYUB**, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya SONNY DWI PRASETYA, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 10 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



37. **H. NURSAN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
38. **SAPRI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
39. **TASLIM**, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
40. **LINA MARLINA**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
41. **SAPTONO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
42. **MARJANAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
43. **HADI MARWOTO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
44. **RITA/SARITA**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
45. **ACEPUDIN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
46. **AFDOL TANDO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
47. **DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK c.q. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DEPOK**,

Halaman 11 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



berkedudukan di Jalan Raya Krukut, Nomor 75, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Anis Budi yana, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salviadona Tri P, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok, beralamat di Jalan Margonda Raya, Nomor 54, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021;

48. **PUNIDI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
49. **MAWAR**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
50. **YATNI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
51. **MULYADI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
52. **HJ. HALIMAH**, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
53. **H. MAJER**, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
54. **ARYONO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;



55. **NANO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
56. **ASTARI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
57. **KIRNO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
58. **BOWO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
59. **WALKINAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
60. **AMINAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
61. **HARYATI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
62. **ASIYAH/DERIS**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
63. **H.M. SATIRI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
64. **RAULY**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 13 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



65. **RAHMADI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
66. **AGUNG RIYANTO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
67. **APRI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
68. **NURDIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
69. **AZHARI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
70. **BARJA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
71. **MUH. ALI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
72. **SRI MULYATI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
73. **SOBIRIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
74. **MUJIR**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 14 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



75. **PRASTOWO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
76. **MANSYUR**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
77. **PURNOMO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
78. **RONIH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
79. **SUMARJA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
80. **UANG**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
81. **HASANUDIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
82. **TOPIK KARIM**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
83. **TITIK**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
84. **BOWO ZAKHI NAZAWA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;



85. **SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
86. **NYAMIH/TISAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
87. **MARDANI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
88. **INDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
89. **SAIYAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
90. **MANIH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
91. **NIMIN M. KARIM**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
92. **SABAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
93. **ATIK**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
94. **YANI/NIMAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 16 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



95. **RAISAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
96. **ADE NILAM CAHYO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
97. **NYANWAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
98. **WIWIK/IDA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
99. **JAANIH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
100. **EMI/OIM**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
101. **ASNAWI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
102. **WAWAN/YANI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
103. **NAWIYAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
104. **MAWIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;



- 105. FAJAR**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 106. WARDI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 107. BARUDIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- 108. MUKSIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 109. RAHAYU NINGSIH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 110. AMIN SUGIANTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 111. BAWING**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 112. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 113. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.q. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR c.q. KETUA TIM PENGADAAN TANAH (TPT) RUAS JALAN TOL DEPOK-ANTASARI (DESARI) dan CINERE-JAGORAWI (CIJAGO)**, berkedudukan di Jalan Cilandak I, Nomor 45 (Kompleks Mas Ganden), Jakarta Selatan;

Halaman 18 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 118, 119, 123, 124, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 141, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat 157 untuk menghentikan seluruh proses kegiatan pelaksanaan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah dalam bentuk apapun di atas tanah terperkara sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 157 dan Turut Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Nji Mas Aminah alias Nji Mas Entjeh alias Osah, yang berhak atas tanah *eigendom verponding* Nomor 19, yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
4. Menyatakan *eigendom verponding* Nomor 19, sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



5. Menyatakan *Verkoop En Koop*, tanggal 5 Desember 1941, yang dibuat di hadapan Hendreik Jan Joseph Lamers, Notaris di Bandung, adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan *Landmeters Kennis* (Bukti Pengukuran Tanah) Nomor 25, tanggal 19 Agustus 1942, sah menurut hukum;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan/atau pemegang hak yang sah atas tanah objek gugatan sesuai Peta Bidang Tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat atau dokumen-dokumen Tergugat 1, yaitu:
 - a. Surat Pemberian dan Pelepasan Hak tanggal 28 Februari 2017 dari ahli waris Lauw Tjiang Ing alias Ernst Budhi Widjaja yang bernama Sukanto Budhiwidjaja kepada Josef Abraham Zulkarnaen Latif, sebagaimana telah didaftarkan pada H. Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: W.10.AHU.1-UM.01.01-244, tanggal 31 Juli 2017;
 - c. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.334/Ka., tanggal 30 Oktober 1958;
 - d. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.917/Ka., tanggal 23 September 1960;
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 24/Kab/1973, tanggal 17 April 1973, dikeluarkan oleh Kepala Subdit Agraria Kabupaten Bogor;
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 24/Kab/1973, tanggal 17 April 1973, dikeluarkan oleh Kepala Subdit Agraria Kabupaten Bogor;
 - g. *Constateeringsrapport* mengenai "Tjinere" yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat dan Kepala Inspektorat Perkebunan Besar Djawa Barat, tanggal 25 Februari 1972;
9. Menyatakan segala surat/dokumen apapun yang dimiliki Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 156, sepanjang menyangkut dan/atau

Halaman 20 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



berhubungan dengan bidang objek tanah gugatan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum di atas tanah objek gugatan;

10. Menyatakan tindakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 156 yang menguasai tanpa hak dan memanfaatkan bidang tanah milik Penggugat dan tindakan Tergugat 157 menominasikan nama-nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 156 sebagai orang-orang yang berhak menerima uang ganti-rugi Tanah seluas 84.379 m², terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Lima, Kota Depok, Jawa Barat, untuk Proyek Pembangunan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan perbuatan hukum apapun yang sudah dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 157 dengan pihak-pihak manapun sepanjang menyangkut dan/atau berhubungan dengan tanah objek gugatan adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 156 untuk mengembalikan penguasaan dan kepemilikan tanah *eigedom verpoding* Nomor 19, kepada Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah;
13. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak menerima pembayaran uang ganti rugi atas pembebasan tanah objek gugatan yang terkena Proyek Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sesuai dengan nilai ganti kerugian yang berlaku;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
"Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan lebih-kurang 84.379 m² (delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sesuai Peta Bidang Tanah objek gugatan yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat";

Halaman 21 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



15. Menghukum Tergugat 157 untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), kepada Penggugat, pembayaran kerugian materiil harus dilakukan secara tunai, seketika dan sekaligus;
16. Menghukum Tergugat 157 untuk membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat, pembayaran kerugian immateriil harus dilakukan secara tunai, seketika dan sekaligus;
17. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 156 atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
18. Menghukum Tergugat 157 untuk menghapus atau mencoret Daftar Nominasi nama-nama Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 156, pada Peta Bidang Tanah objek gugatan yang terkena Proyek Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dan mencantumkan atau memasukan nama Penggugat di dalam Peta Bidang Tanah tersebut sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah objek gugatan;
19. Memerintahkan Pengadilan Negeri Depok untuk menyerahkan uang konsinyasi ganti rugi kepada Penggugat, sebesar Rp192.375.080.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), untuk tanah seluas 78.270 m² (tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 2/Pdt.P/Cons/2018/PN.Dpk., tanggal 17 Mei 2018;
20. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 156 membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya;
21. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding* dan *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 22 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



22. Memerintahkan Tergugat 158 untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

23. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 158 untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida, atau, bilamana Pengadilan berdasar lain dari pada Para Penggugat, sebagaimana peradilan yang baik, Para Penggugat dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat 1:

1. Kompetensi absolut;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang jelas;

Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 17, 31, 44, 69, 82, 93, 99, 101, 102, 103, 109, 110, 117, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 149 dan 155;

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*);
2. Batas-batas tanah Penggugat *verponding eigendom* Nomor 19 yang di dalilkan Penggugat tidak jelas;
3. Bahwa kepemilikan tanah Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*) dan karenanya gugatan Penggugat cacat hukum antara Penggugat dengan *verponding eigendom* Nomor 19 (objek sengketa) tidak mempunyai hubungan hukum (*exceptie persona standi in judicio*);
4. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, maupun hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat (*error in persona*);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
6. Uraian posita tidak dapat dimengerti serta tidak sistematis, dikarenakan uraian latar belakang kronologis tentang timbulnya sengketa tidak jelas dan terdapat ketidakjelasan dalam uraian tentang dasar hukum kepemilikan;

Eksepsi Tergugat T-16, T-26, T-34, T-37, T-41, T-42, T-43, T-45, T-46, T-47, T-52, T-55, T-56, T-57, T-58, T-61, T-73, T-77, T-78, T-80, T-84, T-85, T-86,

Halaman 23 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-94, T-95, T-96, T-97, T-98, T-112, T-114, T-116, T-118, T-125, T-127, T-129, T-131, T-132, T-141, T-144, T-147, T-148, T-153 dan T-154:

1. Tentang kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*);
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat 32, 111 dan 115:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan yang diajukan *premature*;
3. Gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat 48, 59, 71, 76, 92, 100, 104, 121, 122 dan 152:

1. *Error in Persona*;
2. *Obscuur Libel*;
3. *Exeptio Peremptoria*;

Eksepsi Tergugat 54:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Depok;
2. Gugatan daluwarsa;
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
4. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
5. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 54
6. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Eksepsi Tergugat 156:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Eksepsi *legal standing*;
3. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Gugatan Rekonvensi Tergugat 2, 3, 4, 17, 31, 44, 69, 82, 93, 99, 101, 102, 103, 109, 110, 117, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 149 dan 155:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang dikuasai negara dan khusus untuk T 145 dan T 146 adalah tanah milik adat;
 3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi tidak memiliki tanah di atas tanah objek sengketa ini;
 4. Menyatakan menurut hukum Tergugat III dalam Rekonvensi tidak berwenang/berhak menerima pembayaran ganti rugi karena menyalahi/ tidak sesuai dengan ketentuan undang undang;
 5. Menyatakan semua perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi ini setelah dihapuskannya *Verponding Eigendom* Nomor 19, Surat Ukur Nomor 25/40, termasuk Surat Pelepasan Hak tanggal 28 Februari 2017 dari ahli waris Lauw Tjiang Ing alias Ernest Budhi Widjaja yang bernama Sukanto Budhiwidjaja, sebagaimana telah didaftarkan pada H. Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta dan lainnya adalah perbuatan melanggar hukum dan karenanya sejak semula perbuatan tersebut batal demi hukum;
 6. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Penggarap yang sah yang beriktikad baik di atas tanah Situ Krukut yang menjadi objek sengketa ini, dan Penggugat Rekonvensi (T 145 dan T 146) adalah pemilik yang sah tanah milik adat berdasarkan girik C 1027, yang berhak menerima ganti rugi atas tanah garapan dan tanah hak milik tersebut dari Pelaksana Proyek Tol Depok-Antasari;
 7. Menyatakan dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Turut Tergugat I Rekonvensi) dan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia c.q. Dirjen Bina Marga PUPR c.q. Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Ruas Jalan Tol Depok-Antasari (DESARI) Dan Cinere-Jagorawi

Halaman 25 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



(CIJAGO) (Turut Tergugat II Rekonvensi), untuk merekomendasikan pembayaran kepada 27 orang Penggugat Rekonvensi dan 127 orang penggarap tanah lainnya dan mencairkan ganti rugi tersebut kepada 154 orang Penggarap Tanah ex Situ Krukut dan pemilik tanah adat;

II. Gugatan Rekonvensi Tergugat 32, 111 dan 115:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok Nomor 2/Pdt.P/Cons/2018/PN.Dpk tertanggal 17 Mei 2018 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Depok sebagaimana Surat Penetapan Nomor 2/Pdt.P/Cons/2018/PN.Dpk tertanggal 17 Mei 2018 adalah sah dan berlaku serta mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Bukti Penguasaan atas Tanah objek perkara *a quo* yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi yang berupa:
 - 4.1. Suhendi/Acang (alm) (Penggugat I Konvensi/Tergugat 32 Konvensi);
 - 4.1.1. Nomor Induk Bidang (NIB) 2392 atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat 32 Konvensi;
 - 4.1.2. Daftar Nominatif Nomor Urut 277 atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat 32 Konvensi;
 - 4.1.3. Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Dititipkan Di Pengadilan Nomor Surat 01/BA-PHO-DESARI/VII/2018 dengan Nomor Urut 153 atas nama Penggugat I Rekonvensi / Tergugat 32 Konvensi;
 - 4.1.4. Resume Harga Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Nomor Surat 00030F/S/OPS-III/2018 tertanggal 20 Maret 2018 atas nama Penggugat I Rekonvensi / Tergugat 32 Konvensi;

Halaman 26 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



- 4.1.5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibawah tangan antara Sdr. Saleh selaku Penjual dan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat 32 Konvensi selaku Pembeli tertanggal 10 Januari 1985;
- 4.1.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2012 atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat 32 Konvensi dengan letak objek pajak di Jalan H. Umar RT 002, RW 002, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok;
- 4.2. Manih (alm) (Penggugat II Rekonvensi / Tergugat 111 Konvensi):
 - 4.2.1. Nomor Induk Bidang (NIB) 2126 atas nama Penggugat II Rekonvensi/Tergugat 111 Konvensi;
 - 4.2.2. Daftar Nominatif Nomor Urut 168 atas nama Penggugat II Rekonvensi/Tergugat 111 Konvensi;
 - 4.2.3. Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Dititipkan Di Pengadilan Nomor Surat 01/BA-PHO-DESARI/VII/2018 dengan nomor urut 174 atas nama Penggugat II Rekonvensi / Tergugat 111 Konvensi;
 - 4.2.4. Resume Harga Ganti Kerugian Pengadaan Tanah degan Nomor Surat 00030F/S/OPS-III/2018 tertanggal 20 Maret 2018 atas nama Penggugat II Rekonvensi / Tergugat 111 Konvensi;
 - 4.2.5. Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan dari Sdr. Nimin kepada Pengguga Rekonvensi II / Tergugat 111 Konvensi tertanggal 10 Juni 2004 dengan letak objek di RT.001 / RW.001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok
- 4.3. H. Rokib (alm) (Penggugat III Rekonvensi / Tergugat 115 Konvensi):
 - 4.3.1. Nomor Induk Bidang (NIB) 746, 751, 787, 2012, dan 20b atas nama Penggugat III Rekonvensi / Tergugat 115 Konvensi;

Halaman 27 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



- 4.3.2. Daftar Nominatif Nomor Urut 89, 92, 95, dan 106 atas nama Penggugat III Rekonvensi / Tergugat 115 Konvensi;
- 4.3.3. Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Dititipkan Di Pengadilan Nomor Surat 01/BA-PHO-DESARI/VII/2018 dengan Nomor Urut 4, 9, 33, 77 dan 199 atas nama Penggugat III Rekonvensi / Tergugat 115 Konvensi;
- 4.3.4. Resume Harga Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Nomor Surat 00030F/S/OPS-III/2018 tertanggal 20 Maret 2018 atas nama Penggugat III Rekonvensi / Tergugat 115 Konvensi;
- 4.3.5. Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan dari Sdr. Sudarto Yuwono kepada Penggugat III Rekonvensi / Tergugat 115 Konvensi tertanggal 06 Desember 2006 dengan luas 2500 M² (duaribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Krukut RT.001 / RW.004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
- utara : tanah garapan Nyanwa;
 - selatan : tanah Garapan H.M. Satiri dan saluran air, wileng;
 - timur : tanah pipa gas Pertamina dan saluran air;
 - barat : tanah mukri;
- 4.3.6. Surat Pernyataan Oper Alih Garap dari Sdr. Muktar kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat 115 Konvensi tertanggal 15 Maret 1995 dengan luas $\pm$ 2.630 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di wilayah RT.002 / RW.001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kabupaten Dati II Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- utara : batas Jalan Rawa Jati Krukut;

Halaman 28 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



- selatan : batas garapan Danih;
- timur : batas garapan Nyanwah;
- barat : batas garapan Saroh;

Adalah bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi, sebagai berikut:

A. Materiil

- a. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat 32 Konvensi:

Aset Peta Bidang Tanah NIB: 2392 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 277, dengan letak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan luas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) setara dengan Rp416.100.000,00 (empat ratus enam belas juta seratus ribu rupiah);

- b. Penggugat II Rekonvensi/Tergugat 111 Konvensi:

Aset Peta Bidang Tanah NIB: 2126 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: , dengan letak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan luas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi) setara dengan Rp389.829.063,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);

- c. Penggugat III Rekonvensi/Tergugat 115 Konvensi:

- Aset Peta Bidang Tanah NIB: 746 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 89, dengan letak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan luas 434 m² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) setara dengan Rp2.321.900.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Aset Peta Bidang Tanah NIB: 751 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 95, dengan letak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan luas 2.675 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) setara dengan

Halaman 29 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.216.250.000,00 (lima miliar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Aset Peta Bidang Tanah NIB: 787 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 106, dengan letak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan luas 1.797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) setara dengan Rp3.683.850.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Aset Peta Bidang Tanah NIB: 2012 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 92, dengan letak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan luas 752 m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) setara dengan Rp4.023.200.000,00 (empat miliar dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Aset Peta Bidang Tanah NIB: 20b dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: , dengan letak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan luas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) setara dengan Rp200.900.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah);

Total: Rp15.446.100.000,00 (lima belas miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Total keseluruhan: Rp16.252.029.063,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);

B. Imateriil:

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Rekonvensi telah tersita waktu, tenaga dan pikiran walaupun tidak dapat dinilai dengan uang. Namun, patut dan wajar jika Tergugat Rekonvensi membayar kerugian sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada

Halaman 30 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat Rekonvensi yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan eksekusi dilaksanakan apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini;

7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. Gugatan Rekonvensi Tergugat 54:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi 54 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan SMPN 13 Kota Depok yang beralamat di Jalan Krukut Raya, Nomor 75, Kecamatan Limo, Kota Depok, seluas 7.763 m², dengan batas-batas:
 - Batas utara : Jalan Ketapang;
 - Batas selatan : Saluran Air/Tanah H. Limah/Jalan;
 - Batas timur : Jalan Tol Desari/Saluran Air;
 - Batas barat : Jalan Lingkungan;

adalah aset atau milik dari Pemerintah Kota Depok atau Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi 54;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Dpk., tanggal 14 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 158, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Nji Mas Aminah alias Nji Mas Entjeh alias Osah, yang berhak atas Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 19 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- Menyatakan *Eigendom Verponding* Nomor 19, sah menurut hukum;
- Menyatakan *verkoop en koop*, tanggal 5 Desember 1941, yang dibuat di hadapan Hendreik Jan Joseph Lamers, Notaris di Bandung, adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan *Landmeters Kennis* (Bukti Pengukuran Tanah) Nomor 25, tanggal 19 Agustus 1942, sah menurut hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan/atau pemegang hak yang sah atas tanah objek gugatan sesuai Peta Bidang Tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat atau dokumen-dokumen Tergugat 1, yaitu:
 - a. Surat Pemberian dan Pelepasan Hak tanggal 28 Februari 2017 dari ahli waris Lauw Tjiang Ing alias Ernst Budhi Widjaja yang bernama Sukanto Budhiwidjaja kepada Josef Abraham Zulkarnaen Latif, sebagaimana telah didaftarkan pada H. Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: W.10.AHU.1-UM.01.01-244, tanggal 31 Juli 2017;
 - c. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.334/Ka., tanggal 30 Oktober 1958;
 - d. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.917/Ka., tanggal 23 September 1960;

Halaman 32 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 24/Kab/1973, tanggal 17 April 1973, dikeluarkan oleh Kepala Subdit Agraria Kabupaten Bogor;
- f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 24/Kab/1973, tanggal 17 April 1973, dikeluarkan oleh Kepala Subdit Agraria Kabupaten Bogor;
- g. Constateeringsrapport mengenai "Tjinere" yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat dan Kepala Inspektorat Perkebunan Besar Djawa Barat, tanggal 25 Februari 1972;

- Menyatakan segala surat/dokumen apapun yang dimiliki Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 156, sepanjang menyangkut dan/atau berhubungan dengan bidang objek tanah gugatan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum di atas tanah objek gugatan;
- Menyatakan tindakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 156 yang menguasai tanpa hak dan memanfaatkan bidang tanah milik Penggugat dan tindakan Tergugat 157 menominasikan nama-nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 156 sebagai orang-orang yang berhak menerima uang ganti-rugi tanah seluas 84.379 m², terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Lima, Kota Depok, Jawa Barat, untuk Proyek Pembangunan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan perbuatan hukum apapun yang sudah dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 157 dengan pihak-pihak manapun sepanjang menyangkut dan/atau berhubungan dengan tanah objek gugatan adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 156 untuk mengembalikan penguasaan dan kepemilikan tanah *Eigedom Verpoding* Nomor 19, kepada Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah;
- Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak menerima pembayaran uang ganti rugi atas pembebasan tanah objek gugatan yang terkena Proyek Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sesuai dengan nilai ganti kerugian yang berlaku;

Halaman 33 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



- Menghukum Tergugat 157 untuk menghapus atau mencoret Daftar Nominasi nama-nama Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 156, pada Peta Bidang Tanah objek gugatan yang terkena Proyek Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dan mencantumkan atau memasukan nama Penggugat di dalam Peta Bidang Tanah tersebut sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah objek gugatan;
- Memerintahkan Tergugat 157 dan Tergugat 158 untuk menyerahkan Uang Konsinyasi Ganti Rugi kepada Penggugat, sebesar Rp192.375.080.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), untuk tanah seluas 78.270 m² (tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 2/Pdt.P/Cons/2018/PN Dpk., tanggal 17 Mei 2018;
- Memerintahkan Tergugat 158 untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp70.070.000,00 (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT BDG., tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding 1 semula Tergugat 1, Para Pembanding 2 semula Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 51, 53, 59, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 79, 81, 83, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 150 dan 151, Para Pembanding 3 semula Tergugat 2, 3, 4, 17, 44, 69, 82, 93, 102, 103, 109,

Halaman 34 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



110, 117, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 155 dan 32, 49, 111 dan 115, Para Pembanding 4 semula Tergugat 16, 26, 28, 31, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 71, 73, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 132, 141, 144, 145, 147, 148, 153 dan 154, serta Pembanding 5 semula Tergugat 156;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Dpk, tanggal 14 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi petitumnya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pembanding 1 semula Tergugat 1, Para Pembanding 2 semula Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 51, 53, 59, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 79, 81, 83, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 150 dan 151, Para Pembanding 3 semula Tergugat 2, 3, 4, 17, 44, 69, 82, 93, 102, 103, 109, 110, 117, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 155 dan 32, 49, 111 dan 115, Para Pembanding 4 semula Tergugat 16, 26, 28, 31, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 71, 73, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 132, 141, 144, 145, 147, 148, 153 dan 154, serta Pembanding 5 semula Tergugat 156 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 19, 20, 21, 27, 39, 48, 50, 54, 63, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 92, 100, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 133, 134, 135, 136, 152, 157 dan 158 telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 35 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata;

- Menyatakan Terbanding semula Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhumah Nji Mas Aminah alias Nji Mas Entjeh alias Osah, yang berhak atas tanah *Eigendom Verponding* Nomor 19 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- Menyatakan *Eigendom Verponding* Nomor 19, sah menurut hukum;
- Menyatakan *verkoop en koop*, tanggal 5 Desember 1941, yang dibuat di hadapan Hendreik Jan Joseph Lamers, Notaris di Bandung, adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan *Landmeters Kennis* (Bukti Pengukuran Tanah) Nomor 25, tanggal 19 Agustus 1942, sah menurut hukum;
- Menyatakan Terbanding semula Penggugat adalah pemilik dan/atau pemegang hak yang sah atas tanah objek gugatan sesuai Peta Bidang Tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat atau dokumen-dokumen Tergugat 1, yaitu:
 - a. Surat Pemberian dan Pelepasan Hak tanggal 28 Februari 2017 dari ahli waris Lauw Tjiang Ing alias Ernst Budhi Widjaja yang bernama Sukanto Budhiwidjaja kepada Josef Abraham Zulkarnaen Latif, sebagaimana telah didaftarkan pada H. Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: W.10.AHU.1-UM.01.01-244, tanggal 31 Juli 2017;
 - c. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.334/Ka., tanggal 30 Oktober 1958;
 - d. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.917/Ka., tanggal 23 September 1960;
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 24/Kab/1973, tanggal 17 April 1973, dikeluarkan oleh Kepala Subdit Agraria Kabupaten Bogor;
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 24/Kab/1973, tanggal 17

Halaman 36 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



April 1973, dikeluarkan oleh Kepala Subdit Agraria Kabupaten Bogor;
g. *Constateeringsrapport* mengenai "Tjinere" yang dikeluarkan oleh
Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat dan Kepala Inspektorat
Perkebunan Besar Jawa Barat, tanggal 25 Februari 1972;

- Menyatakan segala surat/dokumen apapun yang dimiliki Para
Pembanding semula Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118,
124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156 dan
Para Turut Terbanding semula Tergugat 19, 20, 21, 27, 39, 48, 50, 54,
63, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 92, 100, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 123,
128, 133, 134, 135, 136, 152, sepanjang menyangkut dan/atau
berhubungan dengan bidang objek tanah gugatan adalah tidak
mempunyai kekuatan hukum di atas tanah objek gugatan;
- Menyatakan tindakan Para Pembanding semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,
51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
114, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
153, 154, 155, 156 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 19,
20, 21, 27, 37, 39, 48, 50, 54, 63, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 92, 100, 104,
113, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 133, 134, 135, 136, 152 yang
menguasai tanpa hak dan memanfaatkan bidang tanah milik
Penggugat dan tindakan Turut Terbanding 31 semula Tergugat 157
menominasikan nama-nama Para Pembanding semula Tergugat 1 2,

Halaman 37 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 19, 20, 21, 27, 37, 39, 48, 50, 54, 63, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 92, 100, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 133, 134, 135, 136, 152 sebagai orang-orang yang berhak menerima uang ganti-rugi Tanah seluas 84.379 M2, terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Lima, Kota Depok, Jawa Barat, untuk Proyek Pembangunan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

- Menyatakan perbuatan hukum apapun yang sudah dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 19, 20, 21, 27, 37, 39, 48, 50, 54, 63, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 92, 100, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 133, 134, 135, 136, 152, 157 dengan pihak-pihak manapun sepanjang menyangkut dan/atau berhubungan dengan tanah objek gugatan adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,

Halaman 38 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 19, 20, 21, 27, 37, 39, 48, 50, 54, 63, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 92, 100, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 133, 134, 135, 136, 152, untuk mengembalikan penguasaan dan kepemilikan tanah Eigedom Verpoding Nomor 19, kepada Terbanding semula Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah;

- Menyatakan Terbanding semula Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak menerima pembayaran Uang Ganti Rugi atas pembebasan tanah objek gugatan yang terkena Proyek Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sesuai dengan nilai ganti kerugian yang berlaku;
- Menghukum Turut Terbanding 31 semula Tergugat 157 untuk menghapus atau mencoret Daftar Nominasi nama-nama Para Pembanding semula Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 19, 20, 21, 27, 37, 39, 48, 50, 54, 63, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 92, 100, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 133, 134, 135, 136, 152, pada Peta Bidang Tanah objek gugatan yang terkena Proyek Jalan Tol Depok-Antasari dan Cinere-

Halaman 39 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Jagorawi, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dan mencantumkan atau memasukan nama Terbanding semula Penggugat di dalam Peta Bidang Tanah tersebut sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah objek gugatan;

- Menghukum Turut Terbanding 31 semula Tergugat 157 dan Turut Terbanding 32 semula Tergugat 158 untuk menyerahkan Uang Konsinyasi Ganti Rugi kepada Terbanding semula Penggugat, sebesar Rp 192.375.080.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), untuk tanah seluas 78.270 M2 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Depok Nomor 2/Pdt.P/Cons/2018/PN.Dpk., tanggal 17 Mei 2018;
- Menghukum Turut Terbanding 32 semula Tergugat 158 untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding 1 semula Tergugat 1, Para Pembanding 2 semula Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 51, 53, 59, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 79, 81, 83, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 150 dan 151, Para Pembanding 3 semula Tergugat 2, 3, 4, 17, 44, 69, 82, 93, 102, 103, 109, 110, 117, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 155 dan 32, 49, 111 dan 115, Para Pembanding 4 semula Tergugat 16, 26, 28, 31, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 71, 73, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 132, 141, 144, 145, 147, 148, 153 dan 154, serta Pembanding 5 semula Tergugat 156, untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 40 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 12 Juni 2023, 30 Mei 2023 dan 6 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh:

- 1) Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/AKTA.PDT/K/2023/PN Dpk *juncto* Nomor 87/PDT/2023/PT Bdg *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Dpk;
- 2) Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/AKTA.PDT/K/2023/PN Dpk *juncto* Nomor 87/PDT/2023/PT Bdg *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Dpk;
- 3) Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/AKTA.PDT/K/2023/PN Dpk *juncto* Nomor 87/PDT/2023/PT Bdg *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Dpk;

yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 23 Juni 2023, 26 Juni 2023, 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Halaman 41 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat 2, 3, 4, 26, 51, 52, 57, 69, 72, 73, 75, 82, 90, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 110, 113, 11, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 87/Pdt.G/2023/PT.BDG, tertanggal 30 Maret 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Termohon Kasasi Tidak dapat diterima (*niet onyvankeljk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk verklaard*);
2. Menyatakan Surat *Eigendom Verponding* Nomor 19, tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat *Verkoop En Koop Eigendom Verponding* Nomor 19, tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan segala Surat –surat milik Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi 1/Tergugat 1 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/Tergugat 2, 3, 4, 26, 51, 52, 57, 69, 72, 73, 75, 82, 90, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 110, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149 tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi 1/Tergugat 1, bukan pemilik yang sah atas objek

Halaman 42 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



gugatan yang terkena proyek pembangunan Jalan tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi dikelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok – Jawa Barat;

7. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi 1/Tergugat 1, tidak berhak mendapatkan uang ganti rugi (konsignasi) yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Konsignasi Nomor 2/Pdt.P/Cons/2018/PN DPK., tertanggal 17 Mei 2018 atas objek tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan tol Depok-Antasari dan Cinere-Jagorawi dikelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok – Jawa Barat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat 2, 3, 4, 26, 51, 52, 57, 69, 72, 73, 75, 82, 90, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 110, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat *Eigendom Verponding* Nomor 19, tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat *Verkoop En Koop Eigendom Verponding* Nomor 19, tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/Tergugat 2, 3, 4, 26, 51, 52, 57, 69, 72, 73, 75, 82, 90, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 110, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149 adalah Penggarap yang sah atas objek tanah *a quo*;
6. Menyatakan Surat Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) atas tanah objek perkara *a quo* yang dimiliki oleh Para Pemohon Kasasi adalah yang sah dan memiliki hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Surat Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang telah di Inventarisasi dan Identifikasi yang dikeluarkan P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kota Depok adalah sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 43 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Penetapan Konsignasi Nomor 2/Pdt.P/Cons/2018/PN DPK., tertanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan okeh Pengadilan Negeri Depok adalah sah dan mengikat secara hukum;
9. Menyatakan Para Pemohon Kasasi yang berhak mendapatkan uang ganti rugi (konsignasi) yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Konsignasi Nomor 2/Pdt.P/Cons/2018/PN DPK., tertanggal 17 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- N a m a : Irwansyah Ahli Waris Alm. H. Hermansyah
(Pemohon Kasasi 1/Tergugat 2)

Nama Sesuai KTP : Irwansyah

Yang Tercatat dalam Peta Bidang yang terletak di Kelurahan Krukut,
Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB: 116 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut -;

Tanah NIB: 853 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 209;

Tanah NIB: 848 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 221;

- N a m a : Widodo Siswohadi
(Pemohon Kasasi 2/ Tergugat 3)

Nama Sesuai KTP : Widodo Siswohadi

Yang tercatat dalam Peta Bidang yang terletak di Kelurahan Krukut,
Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 759 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 103;

Tanah NIB 761 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 110;

Tanah NIB 764 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 116;

Tanah NIB 810 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 165;

Tanah NIB 811 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 164;

Tanah NIB 2085 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 135;

Tanah NIB 2088 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 138;

Tanah NIB 2412 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 223;

Tanah NIB 2115 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 115;

- N a m a : Rohilah/ Wahid
(Pemohon Kasasi 3/Tergugat 4)

Nama Sesuai KTP : Rohilah

Halaman 44 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 918 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 217;

Tanah NIB 2370 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 262;

Tanah NIB 2413 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 224;

- N a m a : Abdul Somad
(Pemohon Kasasi 4/Tergugat 26;)

Nama Sesuai KTP : Abdul Somad

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 919 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 272;

Tanah NIB 2127 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 169;

- N a m a : Hilman Safei Mtd;
(Pemohon Kasasi 5/Tergugat 51;)

Nama Sesuai KTP : Hilman Safei Mtd

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2279 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 309;

- N a m a : Siti Julaeha Ahli Waris Jama Bin Janani
(Pemohon Kasasi 6 /Tergugat 52)

Nama Sesuai KTP : Siti Julaeha

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2280 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 308;

- N a m a : Bambang Wiyoso
(Pemohon Kasasi 7/Tergugat 57)

Nama Sesuai KTP : Bambang Wiyoso

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2299 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 350;

- N a m a : Agus Salim
(Pemohon Kasasi 8/Tergugat 69;)

Halaman 45 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sesuai KTP : Agus Salim

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2082 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 132

- N a m a : Encap Saripudin
(Pemohon Kasasi 9/ Tergugat 72)

Nama Sesuai KTP : Encap Saprudin

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 1987 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 200;

Tanah NIB 2086 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 136;

- N a m a : Dwi Utari
(Pemohon Kasasi 10/Tergugat 73)

Nama Sesuai KTP : Dewi Utari

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2087 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 137

- N a m a : H. Asmawi Buchori
(Pemohon Kasasi 11//Tergugat 75;)

Nama Sesuai KTP : Asmawih Bukhori

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2093 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 140

- N a m a : Satrio Yogiswara
Ahli Waris dari Alm. H. Suntoro
(Pemohon Kasasi 12/Tergugat 82)

Nama Sesuai KTP : Satrio Yogiswara

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2106 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 153

- N a m a : Yulianah Ahli Waris dari alm. Yunus
(Pemohon Kasasi 13 /Tergugat 90;)

Halaman 46 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sesuai KTP : Yulianah

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 813 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 161;

Tanah NIB 2129 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 171;

- N a m a : Sugeng Prayogo
(Pemohon Kasasi 14/ Tergugat 93;)

Nama Sesuai KTP : Sugeng Prayogo

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2128 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 170

- N a m a : Eim Suheimi ahli waris Alm. Priadi
(Pemohon Kasasi 15/Tergugat 94)

Nama Sesuai KTP : Eim Suheimi ahli waris Alm. Supriadi

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2130 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 172

- N a m a : Mayasari
Ahli Waris dari Alm. Setiawan W
(Pemohon Kasasi 16/ Tergugat 99)

Nama Sesuai KTP : Mayasari ahli waris dari Alm. Setiawan W

Yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok NIB :

Tanah NIB 2160 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 177

Tanah NIB 2164 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 181

- N a m a : Didi Efendi
(Pemohon Kasasi 17/Tergugat 101;)

Nama Sesuai KTP : Didi Efendi

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2162 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 179

- N a m a : Ilyas

Halaman 47 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon Kasasi 18 /Tergugat 102)

Nama Sesuai KTP : Ilyas

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB : 2163 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 180

- N a m a : Kasmuri

(Pemohon Kasasi 19/Tergugat 103;)

Nama Sesuai KTP : Kasmuri

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2166 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 182

- N a m a : Rimin

(Pemohon Kasasi 20/Tergugat 110;)

Nama Sesuai KTP : Rimin

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB: 2125 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 167

- N a m a : Sabeni

(Pemohon Kasasi 21/Tergugat 113)

Nama Sesuai KTP : Sabenih Haji Said

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2013 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 105;

Tanah NIB 2017 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 112;

Tanah NIB 19B dan dalam daftar Nominatif Nomor urut –

Tanah NIB 744 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 87

- N a m a : Rama Ahli Waris H. Rokib

(Pemohon Kasasi 22/Tergugat 115;)

Nama Sesuai KTP : Rama

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 746 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 89;

Halaman 48 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah NIB 751 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 95;
Tanah NIB 787 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 106;
Tanah NIB 2012 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 92;
Tanah NIB 20B dan dalam daftar Nominatif Nomor urut -

- N a m a : HJ. Saroh
(Pemohon Kasasi 23/Tergugat 116)

Nama Sesuai KTP : Maysaroh

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 743 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 90

- N a m a : Tambran
(Pemohon Kasasi 24/Tergugat 117)

Nama Sesuai KTP : Tambran Setiawan

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 750 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 91

- N a m a : H. Surya
(Pemohon Kasasi 25/Tergugat 120;)

Nama Sesuai KTP : Surya Sentosa

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 752 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 96

- N a m a : Jamin
(Pemohon Kasasi 26/Tergugat 121)

Nama Sesuai KTP : Jamin Mintarha

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 753 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 97

- N a m a : Sukaesih ahli waris dari Alm. Mahmudin
(Pemohon Kasasi 27/Tergugat 122)

Nama Sesuai KTP : Sukaesih

Halaman 49 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 754 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 98

- N a m a : Purwadi ahli waris dari Alm. Tatang/Oksen
(Pemohon Kasasi 28/Tergugat 125;)

Nama Sesuai KTP : Purwadi

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 758 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 101

- N a m a : Riwanto
(Pemohon Kasasi 29/Tergugat 126)

Nama Sesuai KTP : Riswanto

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok;

Tanah NIB 760 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 102

- N a m a : Marjaya
(Pemohon Kasasi 30/Tergugat 128)

Nama Sesuai KTP : Marjaya

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2014 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 107

- N a m a : Safrudin
(Pemohon Kasasi 31/Tergugat 130)

Nama Sesuai KTP : Saprudin

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok;

Tanah NIB 762 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 113

- N a m a : Iis Sukaesih
(Pemohon Kasasi 32/Tergugat 133;)

Nama Sesuai KTP : Iis Sukaesih

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Halaman 50 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah NIB 2019 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 117

- N a m a : Saaman ahli waris dari Abd.Rahman/Dodo
(Pemohon Kasasi 33/Tergugat 137)

Nama Sesuai KTP : Saaman

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 858 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 192

- N a m a : Juriah
(Pemohon Kasasi 34/ Tergugat 138)

Nama Sesuai KTP : Juriah

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 1984 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 193

- N a m a : Tasnah/Abdul Salan
(Pemohon Kasasi 35 /Tergugat 139;)

Nama Sesuai KTP : Tasenah

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 857 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 194

- N a m a : Siti Masitoh
(Pemohon Kasasi 36/Tergugat 140)

Nama Sesuai KTP : Siti Masitoh

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 1985 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 195

- N a m a : Budiyo
(Pemohon Kasasi 37/Tergugat 142;)

Nama Sesuai KTP : Budiyo

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 855 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 197

- N a m a : Aryanto

Halaman 51 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon Kasasi 38/Tergugat 143;)

Nama Sesuai KTP : Harinto

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 854 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 198

- N a m a : Slamet Bin Wiray

(Pemohon Kasasi 39/ Tergugat 145)

Nama Sesuai KTP : Slamet Bin Wirai

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 1999 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 204

- N a m a : Adnan Sali Bonang

(Pemohon Kasasi 40 / Tergugat 146)

Nama Sesuai KTP : Andan Sali

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2000 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 205

- N a m a : Zainudin M. Sidik

(Pemohon Kasasi 41 /Tergugat 147)

Nama Sesuai KTP : Zainuddin M. Sidik

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2001 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 207

- N a m a : Fransisca Merry Christin

(Pemohon Kasasi 42/ Tergugat 148)

Nama Sesuai KTP : Fransisca Merry Christine

Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok :

Tanah NIB 2002 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 208

- N a m a : H.M. Tohir / Reza Baldewi

(Pemohon Kasasi 43/ Tergugat 149)

Nama Sesuai KTP : Reza Baidowi

Halaman 52 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Tercatat dalam Peta Bidang Tanah yang terletak di Kelurahan
Krukut, Kecamatan Limo Kota – Depok:

Tanah NIB 2003 dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 210

10. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II semula Pembanding 5/Tergugat 156 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 87/PDT/2023/PT.BDG tanggal 30 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Dpk., tanggal 14 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/ Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/ Para Penggugat Konvensi (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
- Subsida, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Josef Abraham Zulkarnaen Latif;

Halaman 53 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 87/Pdt/2023/PT BDG tanggal 30 Maret 2023 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Dpk tanggal 14 April 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkaranya;

Atau, *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang masing-masing diterima tanggal 8 Agustus 2023, 30 Agustus 2023 dan 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa walaupun Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa objek sengketa berstatus sebagai *Eigendom Verponding* Nomor 19 Tjinere Tahun 1940, yang semula terdaftar atas nama Lauw Tjiang Ing dan telah dibeli dengan adanya pelepasan hak dari Lauw Tjiang Ing kepada Nji Mas Aminah alias Nji Mas Entjeh alias Osah tertanggal 5 Desember 1941, terbukti terhadap objek sengketa hingga saat ini belum dilakukan perubahan

Halaman 54 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(konversi) atas status objek sengketa:

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, maka bekas tanah hak barat dalam hal ini objek sengketa yang berstatus *Eigendom Verponding* Nomor 19 yang tidak dikonversi sampai dengan batas waktu tanggal 24 September 1980 beralih statusnya menjadi tanah Negara;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang menguasai secara fisik objek sengketa mendapat prioritas untuk memperoleh hak atas tanah Negara *a quo*, sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi yang menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil pokok gugatan Para Penggugat Konvensi untuk itu Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dari bukti-bukti yang diajukannya berdasarkan data fisik dan data yuridis telah berhasil membantah dalil gugatan Para Penggugat Konvensi sekaligus membuktikan kebenaran dalil gugatannya dalam Rekonvensi, sehingga berdasar dan beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi I, II dan III dan mengadili sendiri sebagai mana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: H. HERMANSYAH dan kawan-kawan, Pemohon Kasasi II: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, Pemohon Kasasi III: JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 87/PDT/2023/PT BDG tanggal 30 Maret 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor

Halaman 55 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262/Pdt.G/2020/PN Dpk tanggal 14 April 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **H. HERMANSYAH**, 2. **WIDODO**, 3. **HJ. ROLLAH/WAHID**, 4. **ABD. SOMAD**, 5. **HILMAN**, 6. **JAMA BIN JANANI**, 7. **BAMBANG**, 8. **AGUS SALIM**, 9. **DWI UTARI**, 10. **H. SUNTORO**, 11. **YUNUS**, 12. **SUGENG PRAYOGO**, 13. **M. SUPRIADI**, 14. **SETIAWAN WIDOYOKO**, 15. **DIDI EFENDI**, 16. **ILYAS TOPIK**, 17. **KASMURI**, 18. **RIMIN**, 19. **H. ROKIB**, 20. **HJ. SAROH**, 21. **TAMRAN**, 22. **TATANG**, 23. **RIWANTO**, 24. **SAFRUDIN**, 25. **ABD. RAHMAN DODO**, 26. **JURIAH**, 27. **TASNAH/ABDUL SALAN**, 28. **SITI MASITOH**, 29. **BUDIYONO**, 30. **ARIANTO**, 31. **SLAMET**, 32. **ANDAN SALI BONANG**, 33. **JAYNUDIN**, 34. **FRANSISKA MERRY CHRISTINE**, 35. **H. M. TOHIR/REZA BALDEWI**, 36. **ENCAP SAPRUDIN**, 37. **H. ASMAWI BUCHORI**, 38. **SABENI**, 39. **H. SURYA**, 40. **JAMIN**, 41. **MAHMUDIN**, 42. **MARJAYA**, 43. **IIS SUKAESIH**, Pemohon Kasasi II: **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR** dan Pemohon Kasasi III: **JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 87/PDT/2023/PT BDG., tanggal 30 Maret 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Dpk., tanggal 14 April 2022;

Halaman 56 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang dikuasai negara dan khusus untuk T-145 dan T-146 adalah tanah milik adat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi tidak memiliki tanah di atas tanah objek sengketa ini;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat III Dalam Rekonvensi tidak berwenang/berhak menerima pembayaran ganti rugi karena menyalahi/tidak sesuai dengan ketentuan undang undang;
5. Menyatakan semua perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi ini setelah dihapuskannya *Verponding Eigendom* Nomor 19, Surat Ukur Nomor 25/40, termasuk Surat Pelepasan Hak tanggal 28 Februari 2017 dari ahli waris Lauw Tjiang Ing alias Ernest Budhi Widjaja yang bernama Sukanto Budhiwidjaja, sebagaimana telah didaftarkan pada H. Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta dan lainnya adalah perbuatan melanggar hukum dan karenanya sejak semula perbuatan tersebut batal demi hukum;
6. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Penggarap yang sah yang beriktikad baik di atas tanah Situ Krukut yang menjadi objek sengketa ini, dan Penggugat Rekonvensi (T-145 dan T-146) adalah pemilik yang sah tanah milik adat berdasarkan girik C 1027, yang berhak menerima ganti rugi atas tanah garapan dan tanah hak milik tersebut dari Pelaksana Proyek Tol Depok-Antasari;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 57 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 58 dari 58 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2024